

ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีเพิ่มหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ แต่ในส่วนของการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนนั้น ได้ออกใบอนุญาตให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศทุกระดับในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อระยะเวลาการเรียน ๒๐๐ ชั่วโมง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอัตราดังกล่าวต่ำเกินไป จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนอีกครั้งหนึ่ง แต่ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ว่า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ เหมาะสมกับความจำเป็นและสภาพของการจัดการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบเปรียบเทียบกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งอื่นที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกัน แล้วเห็นว่าค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีขอปรับสูงกว่า จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชะลอการเก็บค่าธรรมเนียม และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันตรวจสอบสถานที่และเอกสารประกอบการของผู้ฟ้องคดี แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าไม่สมควรอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปรับอัตราค่าธรรมเนียม แต่หากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ให้ผู้ฟ้องคดีขอปรับเปลี่ยนใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง ขอเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของผู้ฟ้องคดีเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงมีลักษณะเป็นโรงเรียนตามมาตรา ๑๕ (๒)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรหรือค่าธรรมเนียมการเรียน จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยต้องยื่นเอกสารที่มีสาระสำคัญแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ

^{๑๔} พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
มาตรา ๑๕ โรงเรียนมี ๓ ลักษณะดังต่อไปนี้

๑. ๑

๑. ๑

(๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน

๑. ๑

๑. ๑



ความจำเป็นในการขออนุญาตดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เมื่อพิจารณาจากคำขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามคำขอ อันประกอบด้วยหลักสูตร ระเบียบการ แผนผังห้องเรียน และบัญชีรายการอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับหลักสูตรที่ขอเพิ่ม ซึ่งเอกสารดังกล่าวมิใช่เอกสารที่จะแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ผู้ฟ้องคดีขอจัดเพิ่มเติม แม้ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจากการสอนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น น. ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ก็เป็นเพียงการแจ้งค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดิมเท่านั้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมตามหลักสูตรเดิมที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต ค่าธรรมเนียมการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจำนวน ๑๖๐ ชั่วโมง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ระดับกลาง ๑๖๐ ชั่วโมง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และระดับสูง ๑๖๐ ชั่วโมง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตตามคำร้อง ส่วนเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าควรกำหนดค่าธรรมเนียมสูงกว่า โดยอ้างว่ากลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทย คือ ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีฐานะดี ประกอบกับต้องใช้ครูพิเศษมีคุณสมบัติที่มีความรู้ทั้งด้านภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษซึ่งมีอัตราค่าจ้างสูง และผู้ฟ้องคดียังมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว การเผยแพร่วัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคมูลนิธิพระดาบสนั้น เหตุผลดังกล่าวมิได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการลงทุน และวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการด้านการศึกษาที่มีใช้เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเผยแพร่วัฒนธรรมแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าในกรณีดังกล่าวไม่เป็นการแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจและพิจารณาการขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาและประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแล้ว ปรากฏหลักฐานว่าโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์ อ. และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น จีน ไทย น. ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง เวลาเรียนหลักสูตรละ ๒๐๐ ชั่วโมง เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนทุกหลักสูตร ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท และยังปรากฏจากหนังสือตอบข้อหารือของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำเนาเอกสารใบอนุญาตจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร



ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนในอัตรา ๕,๐๐๐ ถึง ๒๔,๐๐๐ บาท อีกทั้งจากการตรวจสอบสถานที่และผลการประกอบการของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า อาคารสถานที่เป็นตึกแถว อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้นครึ่ง จำนวน ๑ คูหา มีห้องเรียน ๒ ห้องอยู่ชั้นสอง ส่วนห้องพักครูและห้องธุรการอยู่ชั้นหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีครูคนไทย ๑ คน คือ ผู้ฟ้องคดี ครูญี่ปุ่น ๑ คน และครูพิเศษคนไทยอีก ๑ คน สภาพอาคารสถานที่และบุคลากรดังกล่าวจึงไม่ควรมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากกว่าโรงเรียนอื่น ๆ ที่นำมาเปรียบเทียบดังกล่าว ประกอบกับเมื่อคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษา จะเห็นได้ว่ารัฐไม่มีนโยบายที่จะแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงานด้านการศึกษา ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สภาพท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศทุกหลักสูตรในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท จึงมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๓๔/๒๕๕๘)

๗.๖ การคืนอาคารสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อกำหนดสถานที่แห่งใหม่ เนื่องจากสถานที่เดิมไม่มีความสะดวกหรือไม่มีความเหมาะสม

ในการให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน หากหน่วยงานจัดการศึกษาไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเป็นของตนเอง หน่วยงานจัดการศึกษาก็สามารถขอใช้สถานที่จากชุมชน องค์การชุมชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนได้ แต่การใช้สถานที่ดังกล่าวนอกจากจะพิจารณาถึงความสะดวกและความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความจำเป็นของเจ้าของสถานที่ด้วย หากต่อมาสถานที่ดังกล่าวไม่มีความสะดวกหรือไม่มีความเหมาะสม หน่วยงานจัดการศึกษาย่อมสามารถหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าของสถานที่ที่มีความประสงค์จะใช้สถานที่ของตน และการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนได้สิ้นสุดภาคเรียนแล้ว ประกอบกับได้มีการกำหนดสถานที่แห่งใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแทนแล้ว ทำให้ไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใด ๆ ที่จะใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนอีกต่อไป หน่วยงานจัดการศึกษาจึงมีหนังสือแจ้งคืนอาคารให้แก่เจ้าของสถานที่ การคืนอาคารดังกล่าวย่อมเป็นการใช้ดุลพินิจตามเหตุผลและความจำเป็น และมีได้เป็นการจงใจสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทเรียนทางไกล ลงทะเบียนเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต และเป็นประธานนักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลฉลอง โดยศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ตได้ขอใช้อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของศูนย์ดังกล่าว แต่ในระหว่างการศึกษา ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลฉลอง รักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้มีหนังสือ ถึงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลฉลองที่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและฉ้อโกงประชาชน พร้อมทั้งสอบถามว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ตยังมีความจำเป็นต้องใช้อาคารศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลฉลองต่อไปอีกหรือไม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เพิ่มส่วน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้อาคารศูนย์แห่งนี้เป็นที่ทำงาน ของส่วนราชการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งคืนอาคาร ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลฉลอง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าดูแลอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งงดการให้บริการการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลฉลอง และให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่เข้ายึดถือครอบครองอาคารพิพาทโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย ออกไปจากสถานที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการข้างต้นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ (๓)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเห็นได้ว่าการให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนนั้น หากหน่วยงานจัดการศึกษา ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเป็นของตนเองแล้ว หน่วยงานจัดการศึกษา

^{๑๙} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๘ การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด



ก็สามารถขอใช้สถานที่จากชุมชน องค์กรชุมชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้
 อย่างไรก็ตาม การใช้สถานที่ดังกล่าวนอกจากจะพิจารณาถึงความสะดวกและความเหมาะสม
 ของการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความจำเป็นของเจ้าของสถานที่ด้วย
 หากต่อมาสถานที่ดังกล่าวไม่มีความสะดวกหรือไม่มีความเหมาะสม หน่วยงานจัดการศึกษา
 ย่อมสามารถหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
 อาคารซึ่งใช้ทำการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลอง เดิมเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๒ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าว ประกอบกับการเรียนการสอน
 ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคลองได้สิ้นสุดภาคเรียนแล้ว จึงไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใด ๆ
 ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต จะสามารถใช้อาคารพิพาทเป็นสถานที่
 จัดการเรียนการสอนได้อีกต่อไป อีกทั้ง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต
 ได้กำหนดให้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนลัทธิจันทราราม ซึ่งห่างจากอาคารพิพาทประมาณ
 ๕๐๐ เมตร เป็นสถานที่ใช้ในการเรียนการสอนแห่งใหม่แล้ว ดังนั้น กรณีย่อมถือได้ว่า การที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งคืนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้ดุลพินิจตามเหตุผล
 และความจำเป็น และมีได้เป็นการจงใจสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร จึงมิใช่การกระทำ
 ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่ออาคารพิพาทเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 มีแผนที่จะใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ทำงานของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ที่ตั้งขึ้นใหม่ ประกาศฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงมีขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 เข้าไปใช้อาคารพิพาท อันเป็นอำนาจหวงกันของเจ้าของสถานที่ตามปกติทั่วไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๒ ออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง
 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๔/๒๕๕๘)

คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการไว้ ประกอบกับมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ บัญญัติให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมายได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามคดีนี้แทน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ข้อมูลข่าวสารอื่นใดของทางราชการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะจัดหาให้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อมูลที่มีการร้องขอตามกรณีนี้มีใช่ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะระบุได้โดยแน่ชัด หน่วยงานของรัฐจึงย่อมมีดุลพินิจที่จะจัดหาข้อมูลตามคำขอดังกล่าวให้หรือไม่ก็ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองจำนวน ๑๒ รายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถจัดหาให้ผู้ฟ้องคดีได้ รวมทั้งหมด ๔ กรณี จำนวน ๗ รายการ คือ กรณีที่ไม่มีเอกสารในความครอบครองจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๑ ข้อมูลข่าวสาร

ของกรมธนารักษ์ให้ดำเนินการตามสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ ต่อไป ทั้งที่กรมธนารักษ์มีหนังสือยอมรับว่ามีการกระทำความผิด ในการทำสัญญาโดยขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมกับรายชื่อข้าราชการ กรมธนารักษ์ที่ต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าว และข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๑๒ แผนนโยบาย ของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาทตลาดใหม่ดอนเมืองพร้อมกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระบุข้อความที่สนับสนุนการดังกล่าว พร้อมกับรายชื่อข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ต้องรับผิดชอบ การกระทำดังกล่าว กรณีไม่มีเอกสารในความครอบครองบางส่วน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ข้อมูล ข่าวสารลำดับที่ ๗ และข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๘ เฉพาะส่วนของรายชื่อข้าราชการกรมธนารักษ์ ที่ต้องรับผิดชอบ กรณีข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๙ เอกสารการดำเนินการของบริษัท พัฒนา ตลาดใหม่ดอนเมือง จำกัด ตามหนังสือมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ ในทุกเรื่องที่ทำเนียบราชการ และกรณีข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเอกสารใดที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอรับ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๑๐ เอกสารการพิจารณาของกรมธนารักษ์ตามที่นำที่ราชพัสดุอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาฟ้องคดีต่อศาลแพ่งตามที่ปรากฏคำฟ้องอ้างพยานข้อเท็จจริงว่าเป็นโครงการพัฒนาที่ดิน อันเป็นพาณิชย์ และข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๑๑ เอกสารการพิจารณาของกรมธนารักษ์ เพื่อให้ ดำเนินการพัฒนาที่ดินบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง โดยไม่ต้องเพิกถอนสภาพสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๕ โดยอำนาจทางปกครอง ของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการมอบหมาย กรมธนารักษ์ดำเนินการทางปกครองตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ภายหลังจากที่กองทัพอากาศได้ทำหนังสือส่งคืนอำนาจทางปกครอง ดูแลที่ราชพัสดุบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ พร้อมกับรายชื่อ ข้าราชการกรมธนารักษ์ที่ต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียน ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผล การพิจารณาคำขอโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งแจ้งผล การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ไม่มีข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๑๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปฏิเสธไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน โดยไม่จัดให้มีเหตุผล เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกรณีผู้ฟ้องคดีร้องขอข้อมูลข่าวสารว่า ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ คำสั่งดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงต้องจัดให้มีเหตุผล ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำร้องเรียนในกรณีนี้ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่มีข้อมูลข่าวสารนั้น การแจ้งดังกล่าวย่อมเป็นเหตุผลอยู่ในตัวเองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครอง เนื่องจากเมื่อไม่มีข้อมูลข่าวสารก็ไม่สามารถอธิบายต่อไปได้ว่า เหตุใดจึงไม่มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าว การระบุในหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่มีข้อมูลข่าวสาร จึงถือได้ว่าได้มีการจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว

^{๑-๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นกรณีที่เกิดตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
- (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก
- (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒
- (๔) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

ในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ



กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ข้อมูลลำดับที่ ๑๐ และลำดับที่ ๑๑ ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารใด ประกอบกับเอกสารเรื่องนี้มีจำนวนมาก ซึ่งสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครยินดีให้ตรวจสอบ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีมาตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อจะได้เอกสารตรงตามความประสงค์ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ปฏิเสธไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จึงไม่ถือว่าเป็นการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก่อน หากมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วจึงใช้สิทธิร้องเรียนต่อไป จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ข้อมูลลำดับที่ ๙ ไม่ใช่เอกสารของทางราชการ จึงให้ผู้ฟ้องคดีขอเอกสารจากบริษัทที่มีข้อมูลข่าวสารโดยตรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยเช่นเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบเอกสารที่กรมทหารรักษาได้ เหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีนี้จึงหมดสิ้นไปตั้งแต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องคดีนี้แล้ว

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า รายชื่อข้าราชการที่ต้องรับผิดชอบการกระทำในข้อมูลข่าวสารลำดับที่ ๗ และลำดับที่ ๘ มิใช่ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ และมีชื่อเรื่องจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดหาให้ตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม^๓ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้ดุลพินิจในการที่จะจัดหาข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอหรือไม่ก็ได้

^๓ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๑ นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้แล้วหรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้ขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบอบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายระยะเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ทำได้

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่งต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้านายกรัฐมนตรีเห็นว่ากรณีที่มีชื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จะจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้

บทบัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดขึ้นใหม่ให้ผู้ร้องขอ หากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว

ให้ความความในมาตรา ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้โดยอนุโลม



ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ซึ่งรับฟังได้ว่า เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการโดยชอบแล้ว เห็นว่า รายชื่อข้าราชการตามคำขอนี้มิใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้า แต่เป็นข้อมูลข่าวสารอื่นใดของทางราชการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งข้อมูลข่าวสารในกรณีนี้หน่วยงานของรัฐจะจัดหาให้ก็ต่อเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจที่จะไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง รายชื่อข้าราชการที่ต้องรับผิดชอบการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นกรณีที่ไม้อาจระบุได้โดยแน่ชัด เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากระทำโดยไม่ชอบและต้องมีผู้รับผิดชอบ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าได้กระทำโดยชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมไม้อาจระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้ดุลพินิจในการจัดหาข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเอง แต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนดำเนินการแทน เห็นว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์หรือวิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้แต่อย่างใด และมาตรา ๓๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ตามความเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิกษาพยากรณ์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๕๙ ที่ อ.๒๑๕/๒๕๕๙ และที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

^๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้นำความในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



๑.๑.๒ กรณีฟ้องโต้แย้งคำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ

สิทธิของบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ประกอบกับมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่การที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่เพียงใดจะต้องพิจารณาจากมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าว ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้แก่ประชาชนได้ทราบ

ข้อมูลรายชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บและตาย รายละเอียดของสถานที่ในแต่ละจุดที่มีผู้บาดเจ็บและตาย จากเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นข้อมูลที่เห็นได้ว่า หากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกรณีมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ หรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสื่อมประสิทธิภาพหรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ หรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีคำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการเปิดทางเพื่อให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ให้ได้ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบ



ข้อกล่าวหา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา เป็นกรณีกล่าวหาผู้ฟ้องคดี โดยการสรุปรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าวจากเอกสารหรือจากคำให้การของบุคคลใด และให้การว่าอย่างไรบ้าง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถให้การแก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้อง และไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์หักล้างพยานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างอิงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถให้ตรวจสอบหรือให้พยานเอกสารตามที่ขอได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอันพึงต้องคุ้มครองบุคคลอื่น และข้อมูลที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญา หากเปิดเผยออกไปจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและความปลอดภัยของบุคคล ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งเอกสารตามที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่กระทำตาม โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงดำเนินการชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดี โดยไม่รอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบและตรวจพยานหลักฐานตามสมควรตามข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๐^๕ ประกอบกับมาตรา ๕๖^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นว่า บทบัญญัตินี้ดังกล่าว

^{๕-๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๗) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

๓. ...

๔. ...

มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ แต่การที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้หรือไม่เพียงใดนั้น จะต้องพิจารณาจากมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับดังกล่าว ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้แก่ประชาชนได้ทราบ เมื่อข้อมูลข่าวสารทั้ง ๑๑ รายการที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกรัฐมนตรีกระทำความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ข้อมูลข่าวสารทั้ง ๑๑ รายการ จึงเป็นเอกสารที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ (๓)^๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๒๐^๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่เนื่องจากมาตรา ๑๒๐ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยเป็นบทกำหนดโทษบุคคลที่เปิดเผยข้อความข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโดยมิได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ บทบัญญัติดังกล่าวจึงมิได้ห้ามหรือให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับว่าได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารทั้งหมดไปยัง

^{๗-๘} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งความเห็นเพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๖ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา ๓๐๘ ของรัฐธรรมนูญ

(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวนข้อเท็จจริง หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



อัยการสูงสุด และสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่ามีเอกสารรายการที่ ๑ ถึงที่ ๙ และที่ ๑๑ คงมีแต่เพียงเอกสารรายการที่ ๑๐ เท่านั้น จึงเชื่อได้ว่า เอกสารรายการที่ ๑ ถึงที่ ๙ และ ที่ ๑๑ เป็นเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คงมีแต่เอกสารรายการที่ ๑๐ ที่อยู่ในสำนวนการสอบสวน และอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ซึ่งข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑๐ นั้นเป็นรายชื่อของผู้ได้รับบาดเจ็บและตาย รายละเอียดของสถานที่ในแต่ละจุดที่มีผู้บาดเจ็บและตาย กรณีจึงเห็นได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลังของประเทศ หรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสื่อมประสิทธิภาพ หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะรายการที่ ๑๐ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑๐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๙/๒๕๕๙)

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐมีดุลพินิจที่จะปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ร้องขอให้เปิดเผยได้ หากข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทำผิดทั้งทางอาญาและวินัย โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำร้องขอจึงอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการสืบสวนหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อันอาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามนัยมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ หน่วยงานของรัฐจึงย่อมสามารถใช้ดุลพินิจไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวตามคำขอได้

สรุปข้อเท็จจริง

ตำรวจภูธรภาค ๙ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค ๙ กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำความผิดทั้งทางอาญาและวินัย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีหลักฐานเอกสารประกอบข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดและสงสัยว่ามีการนำเอกสารราชการที่ไม่มีการรับรองสำเนาเอกสารจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมาย และมีการตัดทอนเอกสารในการกล่าวหาผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอตรวจดูเอกสารพร้อมขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารประกอบการร้องเรียนเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอยังอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการนั้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ผู้ยื่นคำขอภายในเวลาอันสมควรก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีดุลพินิจที่จะปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เปิดเผยได้ หากข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งถือเป็นดุลพินิจ

^๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๕ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ



ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้ โดยคำนึงถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชน ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน เมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการร้องเรียนที่ผู้ฟ้องคดีขอตรวจดูพร้อมคัด และรับรองสำเนาเอกสารแล้ว เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการร้องเรียน กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำผิดทั้งทางอาญาและวินัยเพื่อให้ดำเนินการ ตามกฎหมาย โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำร้องขอจึงอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ สืบสวนหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน ของรัฐหรือการบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ตามนัยมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประกอบกับ ผู้ฟ้องคดียังมีได้ถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกดำเนินคดีอาญาในเรื่องที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นเพียงการแสวงหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า มีมูลตามที่กล่าวหาหรือไม่ หากผลการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีได้อยู่ในฐานะคู่กรณี ที่จะมีสิทธิตามมาตรา ๓๑^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ประกอบกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้แจ้งเรื่องที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด และได้สรุปพยานหลักฐาน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา รวมทั้ง พยานบุคคลให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมเข้าใจข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาต่าง ๆ ซึ่งเพียงพอต่อการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานในเรื่องที่ถูกร้องเรียน เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งปฏิเสธการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๖/๒๕๕๙)

(๒) การเปิดเผยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร หรือไม่ก็ตาม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างคำวินิจฉัย

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๑.๓ กรณีฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่วินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีที่มีการกล่าวหาบุคคลว่ากระทำความผิด ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นเอกสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีคัดสำเนาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์มติดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงย่อมมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์มติหรือคำสั่งที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ซึ่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า กรณีไม่มีเหตุที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผย ดังนั้น การที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่วินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอคัดสำเนาสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวหา นาย ส. ว่า กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้คัดสำเนาเอกสารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์



ต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ต่อมา คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่อนุญาตให้คัดสำเนาการสอบสวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยสำนวนการไต่สวนดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปและทำหน้าที่ธุรการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือว่าเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหา นาย ส. ว่า กระทำความผิดได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นเอกสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีคัดสำเนาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว และผู้ฟ้องคดี

^{๑๑-๑๓} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ



ได้อุทธรณ์มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีคัดสำเนาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นมติให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์มติหรือคำสั่งที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามมาตรา ๓๕^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

โดยที่มาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ห้ามที่จะเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรแต่อย่างใด และยังให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะสามารถใช้ดุลพินิจในการที่จะเปิดเผยหรือไม่ก็ได้ โดยพิจารณาถึงมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประกอบด้วย ซึ่งจากบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ เห็นได้ว่า เป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ได้ โดยต้องคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีนี้ ไม่ปรากฏว่าสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้น และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ประการอื่นใด ในทางกลับกันผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับความคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้สิ้นสงสัยตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเห็นได้ว่า กรณีไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย

^{๑๔} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา ๑๗ และคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕

การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย



ข้อมูลข่าวสารมีฐานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวจึงมีผลผูกพันให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานของรัฐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้างต้น เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ และมาตรา ๓๗ วรรคสอง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สิ้นสุด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐๐/๒๕๕๘)

๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๔} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๓๗

ฯลฯ

ฯลฯ

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สิ้นสุดและในการมีคำวินิจฉัยจะมีข้อสังเกตเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีใดตามที่เห็นสมควรก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

